

Appunti — Modulo D10: Il Commercio Elettronico

Corso: Diritto dell'Informatica T **PDF:** 10_DirInfo_2026_CommercioElettronico_DEF.pdf

Normative: D.Lgs. 70/2003 (SSI e commercio elettronico); D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

Obiettivo

Saper spiegare la disciplina giuridica del commercio elettronico nei suoi due pilastri: D.Lgs. 70/2003 (SSI, obblighi prestatore, responsabilità intermediari) e Codice del consumo (contratti a distanza, diritto di recesso, tutela consumatore).

§1 — Definizione di Commercio Elettronico

Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di **attività commerciali per via elettronica**, basato sull'elaborazione e trasmissione di dati per via elettronica. [fonte: PDF]

Comprende: commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di contenuti digitali, trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, vendite all'asta, appalti pubblici, vendita diretta al consumatore, servizi post-vendita, ecc.

§2 — Servizi della Società dell'Informazione (SSI)

I SSI sono: - **attività economiche svolte in linea** (internet); - **servizi** prestati normalmente dietro **retribuzione**, **a distanza**, per **via elettronica** e a **richiesta individuale** di un destinatario di servizi.

Componente	Significato
A distanza	Senza la presenza simultanea delle parti
Per via elettronica	Inviato e ricevuto con attrezzature elettroniche, interamente trasmesso via rete
A richiesta individuale	Fornito su richiesta specifica del singolo, non broadcast

Un negozio online è un SSI se: è online, ha scopo economico, è a distanza, è per via elettronica, e risponde a richieste individuali.

§3 — Tipologie di Commercio Elettronico

Per modalità di distribuzione: | Tipo | Ordinazione | Distribuzione | Esempio | |—|—|—|—|
| **CE diretto** | Elettronica | Online (beni immateriali) | Download software, musica, e-book | |
| **CE indiretto** | Elettronica | Canali tradizionali (beni materiali) | Acquisto Amazon con spedizione fisica |

Per soggetti coinvolti: | Tipo | Chi coinvolge | |—|—| | **B2B** | Solo imprese o professionisti tra loro | | **B2C** | Impresa/professionista + consumatore |

Buona intuizione: la distinzione B2B/B2C è rilevante perché il Codice del consumo si applica **solo ai contratti B2C** — il consumatore è la parte debole che la legge vuole tutelare. Nei contratti B2B tra professionisti le tutele del Codice del consumo non si applicano.

§4 — D.Lgs. 70/2003: Nozioni Generali

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Il decreto intende **promuovere la libera circolazione dei SSI**, tra cui il commercio elettronico. [fonte: PDF]

Disciplina i SSI forniti da un **prestatore stabilito in Italia** = prestatore che ha una stabile organizzazione in Italia per un tempo indeterminato.

§5 — Assenza di Autorizzazione Preventiva

Per fornire SSI **non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva** o misura equivalente. [fonte: PDF]

Attenzione: restano valide le autorizzazioni non specifiche per i SSI. Se l'attività richiede un'autorizzazione in forma tradizionale, serve anche online. (Es.: un'agenzia di viaggio online deve avere la licenza di agenzia di viaggi, anche se opera solo via web.)

§6 — Obblighi Informativi del Prestatore (D.Lgs. 70/2003)

6.1 Informazioni generali obbligatorie (art. 7)

Il prestatore fornisce ai destinatari dei SSI e alle autorità competenti: - nome, denominazione o ragione sociale; - domicilio o sede legale; - dati per essere contattato (inclusa e-mail); - numero di iscrizione al registro delle imprese; - estremi di eventuale autorità di vigilanza; - dati ulteriori per professioni regolamentate (es. avvocato: ordine di appartenenza); - n. di partita IVA; - prezzi e tariffe (con imposte e costi di consegna esplicitati); - informazioni ulteriori per attività soggette ad autorizzazione.

6.2 Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali (art. 8)

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Le **comunicazioni commerciali** (pubblicità, promozioni) devono rendere chiaro: - che si tratta di una **comunicazione commerciale**; - il **soggetto** per conto del quale la comunicazione è effettuata; - se si tratta di un'**offerta promozionale** (sconti, premi, omaggi) → condizioni per accedervi; - se si tratta di **concorsi o giochi promozionali** → condizioni di partecipazione.

6.3 Comunicazioni commerciali non sollecitate (art. 9)

Le comunicazioni non sollecitate inviate via e-mail devono: - essere **identificate come tali** fin dalla ricezione (es. nell'oggetto: “[ADV]” o “Offerta commerciale”); - contenere l'**indicazione che il destinatario può opporsi** al ricevimento futuro.

L'**onere della prova** che la comunicazione era stata sollecitata grava sul **prestatore**, non sul destinatario. [fonte: PDF]

6.4 Informazioni per la conclusione del contratto (art. 12)

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Nei contratti con consumatori, prima dell'inoltro dell'ordine il prestatore fornisce: - **fasi tecniche** per la conclusione del contratto; - modalità di **archiviazione** e **accesso** al contratto concluso; - mezzi tecnici per **correggere errori** di inserimento dati; - eventuali **codici di condotta** cui il prestatore aderisce; - **lingue** disponibili per concludere il contratto; - strumenti per la **composizione delle controversie**.

Le clausole e condizioni generali devono essere memorizzabili e riproducibili.

Non si applica a: contratti tra professionisti (se concordato), contratti conclusi esclusivamente via **posta elettronica**.

§7 — Inoltro dell'Ordine (art. 13)

Si applicano le **norme generali** sulla conclusione dei contratti. [fonte: PDF]

Il prestatore fornisce tempestivamente la **ricevuta dell'ordine** con riepilogo delle condizioni del contratto, informazioni su bene/servizio, prezzo, mezzi di pagamento, recesso, ecc.

Il contratto si considera concluso quando le parti hanno la **possibilità di accedere** a ordine e ricevuta.

(Domanda: cosa vale per la posta elettronica?)

Le norme sull'inoltro dell'ordine (art. 13) **non si applicano** ai contratti conclusi esclusivamente via posta elettronica. La posta elettronica è uno strumento bilaterale diretto — non è un “ordine online” standardizzato. Se compri qualcosa scrivendo un'e-mail e il venditore risponde confermando, si applicano le norme generali sui contratti, non le regole specifiche del D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico. [fonte: PDF]

§8 — Responsabilità degli Intermediari

Il D.Lgs. 70/2003 prevede **3 figure** di intermediario, ciascuna con un regime di esonero dalla responsabilità condizionato.

8.1 Semplice trasporto — mere conduit (art. 14)

Chi è: un provider che trasmette informazioni di terzi sulla rete (es. ISP, operatore telefonico).

Il prestatore **non è responsabile** se: - **non dà origine** alla trasmissione (l’ha avviata qualcun altro); - **non seleziona il destinatario** (non decide chi riceve cosa); - **non seleziona o modifica** le informazioni trasmesse.

Analogia: il postino non è responsabile del contenuto di una lettera che consegna — non l’ha scritta, non ha scelto il destinatario, non l’ha modificata.

8.2 Memorizzazione temporanea — caching (art. 15)

Chi è: un provider che memorizza temporaneamente dati per velocizzare il servizio (es. server CDN, proxy cache di un ISP).

Il prestatore **non è responsabile** se:

(Domanda: rendi più chiari questi punti)

Ecco il significato pratico di ciascuna condizione:

- a) **Non modifica le informazioni** → non altera il contenuto mentre lo copia in cache. Es.: non censura parole, non aggiunge banner.
- b) **Si conforma alle condizioni di accesso** → se il sito originale dice “solo per utenti registrati”, anche la versione in cache rispetta questa restrizione.
- c) **Si conforma alle norme di aggiornamento** → se il sito aggiorna un prezzo ogni ora, la cache si aggiorna di conseguenza. Non serve una cache vecchia di mesi che mostra prezzi obsoleti.
- d) **Non interferisce con l’uso lecito di tecnologie di monitoraggio** → non blocca le statistiche di accesso del sito originale. Il proprietario del sito ha diritto di sapere quante persone lo visitano.
- e) **Agisce prontamente per rimuovere** → appena sa che il contenuto è stato rimosso dall’originale o che è stato dichiarato illecito da un’autorità, cancella immediatamente la copia in cache.

Il caching serve a rendere la navigazione più veloce. L’intermediario non controlla il contenuto — lo copia meccanicamente. Finché si comporta correttamente (non modifica, rispetta le regole, aggiorna, rimuove quando deve), non risponde del contenuto altrui.

8.3 Memorizzazione di informazioni — hosting (art. 16)

Chi è: un provider che ospita contenuti di terzi (es. YouTube, Facebook, un web host).

Il prestatore **non è responsabile** delle informazioni memorizzate se:

- a) **non è effettivamente a conoscenza** dell’illiceità e (per le azioni risarcitorie) non è al corrente di fatti che rendono manifesta l’illiceità;
- b) **appena a conoscenza**, agisce **immediatamente** per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso.

La differenza con il mere conduit: il mere conduit è completamente passivo e non memorizza nulla. L’hosting memorizza, quindi ha una responsabilità potenziale — ma solo se sa (o dovrebbe sapere) che il contenuto è illecito e non agisce. Modello: “notice and take down” — ti avviso, tu rimuovi.

§9 — Sorveglianza (art. 17)

Tutti i prestatori (mere conduit, caching, hosting): - **NON** hanno **obbligo generale di sorveglianza** sulle informazioni che trasmettono/memorizzano; - **NON** hanno **obbligo generale di ricercare attivamente** attività illecite; - **DEVONO informare** le autorità competenti se scoprono attività potenzialmente illecite; - **DEVONO** fornire alle autorità **informazioni per identificare i destinatari** al fine di prevenire attività illecite.

Sintesi: i provider non sono agenti di polizia. Non devono controllare proattivamente tutto quello che passa per i loro sistemi — sarebbe impossibile e lesivo della privacy. Ma se scoprono qualcosa di illecito, devono segnalarlo e collaborare con le autorità.

§10 — Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)

Il Codice **armonizza e riordina** le normative su acquisto e consumo, per assicurare un elevato livello di tutela ai consumatori. Disciplina i **contratti a distanza**. [fonte: PDF]

Definizioni fondamentali

Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per **scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale** eventualmente svolta. [fonte: PDF]

Attenzione: non basta essere una persona fisica. Un avvocato che compra software per il suo studio **non è consumatore** in quella transazione (agisce nell'ambito professionale). Lo stesso avvocato che compra un libro di narrativa per sé **è consumatore**.

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero **un suo intermediario**. [fonte: PDF]

(Domanda: in che senso un intermediario?)

“Intermediario” qui non significa intermediario di rete (come nel §8). Significa un **agente o rappresentante** che agisce **per conto** del professionista: es. un agente di commercio che vende prodotti a nome di un'azienda, o un consulente che stipula contratti per conto del suo cliente. Ai fini della tutela del consumatore, chi agisce per conto del professionista viene trattato come il professionista stesso — non si può eludere le norme usando un intermediario.

Contratto a distanza: contratto che [fonte: PDF]: - ha per oggetto **beni o servizi**; - è stipulato tra **professionista e consumatore** nel quadro di un **regime organizzato di vendita a distanza** senza **presenza fisica e simultanea** delle parti; - per il quale sono impiegate **esclusivamente** tecniche di **comunicazione a distanza**, inclusa la conclusione del contratto stesso.

§11 — Obblighi Informativi nei Contratti a Distanza (Codice del consumo)

(Domanda: schematizza il cap. 11 in maniera chiara, concisa, e memorizzabile)

Mappa concettuale degli obblighi informativi

Ci sono tre livelli di obblighi, dall'interno all'esterno:

[D.Lgs. 70/2003] → obblighi base del prestatore SSI

+

[Codice del consumo, art. 49] → obblighi aggiuntivi per contratti B2C a distanza

+

[Mercati online] → obblighi ulteriori per piattaforme marketplace

In caso di conflitto: **prevale sempre il Codice del consumo**. L'onere della prova sull'adempimento grava sul **professionista**. [fonte: PDF]

Informazioni obbligatorie precontrattuali (art. 49) — Schema per categorie

Categoria	Cosa deve comunicare
Chi sei	Identità, indirizzo geografico, telefono, e-mail
Cosa vendi	Caratteristiche principali dei beni/servizi
Quanto costa	Prezzo totale (imposte incluse), spese di spedizione, costi aggiuntivi; se prezzo personalizzato via algoritmo: dichiararlo
Come si paga/consegna	Modalità pagamento e consegna, data consegna, gestione reclami
Come ci si tutela	Diritto di recesso (o esclusione), costi di restituzione, garanzia legale di conformità, assistenza e garanzie commerciali
Quanto dura	Durata validità offerta, durata minima contratto (per abbonamenti), obblighi minimi del consumatore
Aspetti tecnici	Funzionalità, compatibilità, interoperabilità di beni digitali; misure di protezione tecnica
Come risolvere controversie	Meccanismi extra-giudiziali disponibili

Informazioni supplementari per mercati online (novità 2023)

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Prima che il consumatore sia vincolato da un'offerta su un marketplace, il fornitore deve indicare: [fonte: PDF] - **parametri** che determinano la classificazione delle offerte; - **se il terzo è un professionista** o meno; - se il terzo **non è un professionista**: che i diritti dei consumatori UE non si applicano; - come sono **ripartiti gli obblighi** tra il terzo venditore e il marketplace.

§12 — Requisiti Formali dei Contratti a Distanza

1. Informazioni in **modo appropriato** al mezzo usato, in **linguaggio semplice e comprensibile**. [fonte: PDF]

2. Il pulsante per inviare l'ordine deve riportare solo: **“ordine con obbligo di pagare”** o formulazione inequivocabile equivalente. Se il professionista non rispetta questo, il **consumatore non è vincolato** dal contratto. [fonte: PDF]
3. I siti di commercio elettronico indicano chiaramente, **prima dell'inizio del processo di ordinazione**, le **restrizioni alla consegna** e i **mezzi di pagamento** accettati. [fonte: PDF]
4. **(Domanda: semplifica la 4)**
Se il mezzo usato ha **spazio o tempo limitato** per mostrare le informazioni (es. un banner, un SMS, un chatbot vocale), il professionista deve fornire **almeno** le informazioni essenziali: caratteristiche principali, identità, prezzo totale, diritto di recesso, durata, condizioni di risoluzione. Il resto delle informazioni va fornito in altro modo (es. link, e-mail). [fonte: PDF]

§13 — Contratti Telefonici

Se il professionista telefona al consumatore, all'inizio della chiamata deve comunicare: - la propria **identità**; - lo **scopo commerciale** della chiamata; - che i dati sono estratti dagli **elenchi di abbonati** (es. elenco telefonico, rubrica pubblica); - le indicazioni per iscriversi nel **registro delle opposizioni**.

(Domanda: elenchi abbonati e registro di opposizione — cosa sono?)

Elenchi di abbonati: i database degli operatori telefonici che contengono i numeri dei clienti (es. il “pagine bianche”). Se hai il numero in elenco, un'azienda può chiamarti per scopi commerciali, a meno che tu non ti sia opposto.

Registro delle opposizioni: è un registro pubblico (gestito da un'autorità) su cui puoi iscrivere il tuo numero per **bloccare le chiamate commerciali non richieste**. Se sei iscritto, i professionisti non possono chiamarti per vendere, a pena di sanzione. Chi ti chiama deve dirtelo e dirti come iscriverti, se vuoi.

Il consumatore è **vincolato solo dopo** aver firmato l'offerta o averla accettata per iscritto (anche con firma elettronica), e solo dopo aver confermato la ricezione del documento con tutte le condizioni contrattuali. [fonte: PDF]

§14 — Conferma Scritta

Il professionista fornisce al consumatore la **conferma del contratto** su un **mezzo durevole** (carta, e-mail, PDF scaricabile), entro un termine ragionevole e al più tardi: al momento della consegna dei beni, o prima dell'inizio del servizio. [fonte: PDF]

La conferma include tutte le **informazioni obbligatorie** precontrattuali (se non già fornite su mezzo durevole prima della conclusione del contratto).

(Domanda: fammi un esempio di conferma scritta con le informazioni del cap. 14)

Scenario: compri un corso online da una piattaforma.

Oggetto email: Conferma del tuo acquisto — Corso “Python avanzato”

Gentile Lorenzo,

Grazie per il tuo acquisto. Di seguito trovi il riepilogo del contratto concluso:

- **Bene/servizio:** Corso “Python avanzato” — accesso video on-demand per 12 mesi
- **Professionista:** TechLearn S.r.l., Via Roma 1, Milano — info@techlearn.it
- **Prezzo totale pagato:** €49,00 (IVA inclusa) — pagamento con carta di credito
- **Consegna:** accesso immediato via piattaforma online
- **Diritto di recesso:** puoi recedere entro 14 giorni dall’acquisto. **Attenzione:** se inizi a fruire del contenuto digitale entro i 14 giorni con il tuo esplicito consenso, perdi il diritto di recesso.
- **Come recedere:** invia una dichiarazione scritta a info@techlearn.it entro il termine.
- **Garanzia:** garanzia legale di conformità secondo il Codice del consumo.
- **Controversie:** puoi rivolgerti alla piattaforma di risoluzione online controversie UE (ODR).

Conserva questa email come prova del contratto.

§15 — Diritto di Recesso

Il consumatore può **recedere senza penali e senza indicare il motivo**. [fonte: PDF]

Termine: 14 giorni, che decorrono da: | Tipo di acquisto | Decorrenza | |—|—| | **Servizi** | Giorno della conclusione del contratto | | **Beni** | Giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico | | **Beni multipli con unico ordine** | Giorno di possesso dell’**ultimo** bene |

Se il professionista non informa sul recesso:

Situazione	Conseguenza
Non informa mai	Il periodo di recesso si estende di 12 mesi dopo la fine del periodo iniziale
Informa tardivamente (entro 12 mesi)	Il periodo di recesso termina 14 giorni dopo la ricezione dell’informazione

Come si esercita: - Usando il **modulo tipo** allegato alla legge; oppure - Con **qualsiasi altra dichiarazione esplicita** scritta.

Onere della prova: il **consumatore** deve dimostrare di aver esercitato il recesso in tempo. [fonte: PDF]

§16 — Obblighi delle Parti in caso di Recesso

Obblighi del professionista:

Obbligo	Dettaglio
Rimborso	Tutti i pagamenti ricevuti, entro 14 giorni dall'informazione di recesso
Mezzo di rimborso	Stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore (salvo accordo diverso)
Spese di consegna	Rimborsate, tranne i costi supplementari se il consumatore ha scelto una consegna più costosa del metodo standard
Trattenere il rimborso	Può farlo finché non ha ricevuto i beni o prova di spedizione
Clausole limitative	Nulle di diritto

Obblighi del consumatore:

Obbligo	Dettaglio
Restituzione beni	Senza ritardo, entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso
Costi di restituzione	A carico del consumatore solo il costo diretto , se informato in anticipo
Responsabilità per danni	Solo per diminuzione di valore da manipolazione non necessaria alla verifica del bene. Non risponde se non è stato informato del diritto di recesso

Buona comprensione: il consumatore può provare il prodotto (aprirlo, toccarlo, usarlo il minimo indispensabile per capire cosa è) senza perdere il diritto di recesso. È il vendor che vende online — il consumatore non può provare prima di comprare. La responsabilità scatta solo se ha usato il prodotto in modo eccessivo rispetto a questa esigenza.

§17 — Eccezioni al Diritto di Recesso

(Domanda: schematizza le eccezioni — questo elenco fa paura)

13 casi tassativi, raggruppati per logica:

Gruppo A — Il servizio è già stato erogato: - Servizi **completamente prestati** con accordo espresso del consumatore prima dei 14 giorni - **Contenuto digitale** su supporto non materiale, se esecuzione iniziata con accordo espresso del consumatore che accetta la perdita del recesso

Gruppo B — Il bene è già “compromesso” per sua natura: - Beni che **rischiano di deteriorarsi o scadere** rapidamente (es. cibo fresco) - Beni **sigillati per motivi igienici** aperti dopo la consegna (es. mascherine, cosmetici) - Beni **inscindibilmente mescolati** con altri dopo la consegna

Gruppo C — Il prezzo fluttua (mercati finanziari): - Beni/servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario - **Bevande alcoliche** il cui valore effettivo dipende da fluttuazioni di mercato (consegna >30 giorni)

Gruppo D — Bene personalizzato: - Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati (es. maglia con nome stampato)

Gruppo E — Beni sigillati di tipo specifico: - Registrazioni audio/video sigillate o software sigillati aperti dopo la consegna - **Giornali, periodici e riviste** (esclusi abbonamenti)

Gruppo F — Contratti speciali: - Contratti conclusi in asta pubblica - Contratti con **visita a domicilio per lavori urgenti di riparazione/manutenzione** richiesta dal consumatore - Contratti per **alloggi non residenziali, trasporto beni, noleggio auto, catering, tempo libero** con data/periodo specifici

§18 — Mezzi di Pagamento

I professionisti **non possono imporre spese** per l'uso di determinati strumenti di pagamento (es. non possono far pagare di più se usi carta di credito invece di bonifico), salvo che la tariffa non superi quella sostenuta dal professionista. [fonte: PDF]

In caso di **uso fraudolento della carta o addebito eccedente** rispetto al prezzo pattuito: l'istituto emittente **riaccredita** le somme al consumatore, poi addebita il professionista.

§19 — Contratti di Servizi a Tacito Rinnovo (novità 2023)

Per contratti a **tempo determinato con rinnovo automatico**, il professionista deve avvisare il consumatore **30 giorni prima** della scadenza, indicando la data entro cui può disdire. [fonte: PDF]

La comunicazione va inviata **per iscritto** (sms, modalità telematica indicata dal consumatore).

Se manca l'avviso: il consumatore può recedere in qualsiasi momento entro la successiva scadenza, **senza spese**.

(Domanda: esempio)

Scenario: hai un abbonamento a un servizio antivirus, 12 mesi a €30, con rinnovo automatico.

- La scadenza è il 1° giugno.
 - Il professionista deve avvisarti **entro il 2 maggio** (30 giorni prima) via SMS o e-mail, dicendoti “se vuoi disdire, fallo entro il 25 maggio.”
 - Se non ti avvisa: anche se il contratto si rinnova il 1° giugno, puoi disdire gratuitamente in qualsiasi momento fino al 31 maggio dell'anno successivo.
-

§20 — Comunicazioni Non Richieste

(Domanda: non mi è chiara questa parte — esempi e situazioni concrete)

Regola base: alcune tecniche di comunicazione richiedono il **previo consenso** del consumatore: - **Chiamate con sistema automatico** (robocall, IVR — es. “Premi 1 per l’offerta...”); - **Telefax** inviati per fini commerciali; - Altre tecniche di **comunicazione individuale** a distanza (es. messaggi diretti).

Perché queste e non altre? Perché sono strumenti che “sfondano” la sfera del consumatore in modo invasivo — squillano, interrompono, e non possono essere ignorati facilmente come un volantino.

Esempi pratici — quando il consumatore è tutelato:

Situazione	Lecito?	Perché
Un robot ti chiama per offrirti un’offerta telefonica	No (salvo consenso)	Chiamata automatica senza operatore → consenso preventivo richiesto
Ricevi un fax pubblicitario che non hai richiesto	No (salvo consenso)	Telefax commerciale → consenso preventivo richiesto
Ricevi una newsletter via e-mail che non hai richiesto	Vedi sotto	E-mail non è nell’elenco del previo consenso, ma il GDPR/Privacy impone consenso separato
Un operatore umano ti chiama da un numero in elenco	Sì, se non sei nel Registro opposizioni	Chiamata umana, numero pubblico → lecita salvo iscrizione al Registro
Sei nel Registro delle opposizioni e ti chiamano lo stesso	No	Violazione del Registro → sanzioni per il professionista

Il Registro delle opposizioni funziona come una “lista di esclusione”: ti iscrivi gratuitamente, e da quel momento nessun professionista può contattarti via telefono o posta cartacea per scopi commerciali. L’obbligo di verificare il registro è del professionista, non tuo.

§21 — Irrinunciabilità e Foro Competente

Il consumatore **non può rinunciare** ai diritti del decreto. Qualsiasi **accordo contrario è nullo**. [fonte: PDF]

Attenzione legge straniera: se il contratto rimanda alla legge di un altro Paese, il consumatore gode comunque della **tutela minima** del Codice del consumo italiano (se risiede in Italia).

Per qualsiasi **controversia civile** sull’applicazione del Codice, è competente il **giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore** — competenza **inderogabile**: non si può pattuire un altro foro. [fonte: PDF]

§22 — Rapporto tra i Due Decreti — Riepilogo

Profilo	D.Lgs. 70/2003	Codice del consumo (206/2005)
Oggetto	SSI in generale, prestatori di rete	Contratti a distanza B2C
Destinatario tutela	Chiunque (anche imprese)	Solo consumatori (persone fisiche)
Obblighi informativi	Generali (chi sei, P.IVA, prezzi...)	Specifici precontrattuali, più ampi
Intermediari	Sì (mere conduit, caching, hosting)	No
Recesso	No	Sì, 14 giorni
In caso di conflitto	Cede	Prevale
Onere della prova	Prestatore (comunicazioni sollecitate)	Professionista (adempimento info)

Domande di Autoverifica — Risposte

Le domande di autoverifica non erano incluse negli appunti grezzi. Da rispondere in autonomia prima di portare il modulo a .

Domanda 1: Qual è la differenza tra CE diretto e CE indiretto? E tra B2B e B2C? Perché questa distinzione è rilevante ai fini degli obblighi informativi?

Domanda 2: Un hosting provider ospita un sito che diffonde contenuti illegali. Risponde di questa diffusione? Quali condizioni deve soddisfare per essere esonerato? In cosa differisce da un mere conduit?

Domanda 3: Un consumatore acquista un software scaricabile online. Può esercitare il diritto di recesso? Quali condizioni devono ricorrere affinché il diritto sia escluso? E se invece acquista un CD vergine?

Domanda 4: Un professionista non informa il consumatore del suo diritto di recesso al momento dell'acquisto. Il consumatore se ne accorge dopo 11 mesi. Può ancora recedere? Entro quando?

Domanda 5: In caso di conflitto tra D.Lgs. 70/2003 e Codice del consumo sulle modalità di rilascio delle informazioni, quale prevale? Su chi grava l'onere della prova circa l'adempimento degli obblighi informativi?

Attenzione Esame — Temi Prioritari

- Definizione e requisiti dei **SSI**
- Distinzione **CE diretto/indiretto** e **B2B/B2C**
- Obblighi informativi: differenze tra D.Lgs. 70/2003 e Codice del consumo; quale prevale in caso di conflitto

- Le **3 figure di intermediario** e le condizioni di esonero dalla responsabilità (mere conduit, caching, hosting)
- **No obbligo generale di sorveglianza**
- **Diritto di recesso**: 14 giorni, decorrenza, estensione per omessa informazione
- **Eccezioni al diritto di recesso** (contenuto digitale e software sigillato sono le più rilevanti per un informatico)
- **Pulsante “ordine con obbligo di pagare”** — effetto se manca
- **Contratti a tacito rinnovo** — avviso 30 giorni prima
- **Foro competente** e irrinunciabilità